

U IME CRNE GORE

OSNOVNI SUD U KOTORU, kao nadležni prvostepeni krivični sud, po sudiji Momirki Marović, uz učešće zapisničara Ana Marije Petković, u krivičnom postupku protiv okrivljenog P Ni P V zbog krivičnog djela teške tjelesne povrede iz člana 151 stav 1 Krivičnog zakonika i okrivljenih J J, M R, R M, Đ F i R M zbog krivičnog djela učestvovanje u tuči iz člana 153. Krivičnog zakonika, nakon glavnog i javnog pretresa održanog dana 19.04.2013. godine u prisustvu zamjenika ODT Kotor Ljiljane Milić, okrivljenih P V i P N i njihovog branioca advokata D D, okrivljenih R M i R M, te odsustvu uredno pozvanih okrivljenih J J, M R i Đ F, koji su prethodno ispitani shodno članu 457 Zkp-a, istoga dana donio je i javno objavio sledeću

P R E S U D U

OKRIVLJENI:

1. P N, JMBG od oca V i majke L, rođene M, rođen . godine u Beranama, stalno nastanjen u B, I bb, državljanin CG, student, neoženjen, sa završenom SSS, srednjeg imovnog stanja, neosuđivan, protiv kojeg se ne vodi postupak za drugo krivično djelo,
2. P V, JMBG , od oca B i majke J, rođene T, rođen godine u B, stalno nastanjen u B, I bb, državljanin CG, mašinbravar, oženjen, otac troje djece (1 mal.), sa završenom SSS, srednjeg imovnog stanja, neosuđivan, protiv kojeg se ne vodi postupak za drugo krivično djelo.
3. J J, JMBG od oca S i majke S, rođene Đ, rođen godine u P, stalno nastanjen u P, N T bb, Z, državljanin CG, student, neoženjen, sa završenom SSS, srednjeg imovnog stanja, neosuđivan, protiv kojeg se po sopstvenoj izjavi vodi postupak za drugo krivično djelo kod Osnovnog suda u Podgorici,
4. M R, JMBG , od oca N i majke D, rođene M, rođen 02.08.1990. godine u P, stalno nastanjen u P, Z - T Đ broj 50, državljanin CG, radnik, neoženjen, sa završenom SSS, srednjeg imovnog stanja, neosuđivan, protiv kojeg se po sopstvenoj izjavi vodi postupak za drugo krivično djelo pred Višim sudom u Podgorici,
5. R M, JMBG , od oca D i majke Đ, rođene Ž, rođen godine u P, stalno nastanjen u P, P G broj 18, državljanin CG, radnik, neoženjen, sa završenom SSS, srednjeg imovnog stanja, neosuđivan, protiv kojeg se ne vodi postupak za drugo krivično djelo.
6. Đ F, JMBG , od oca G i majke LJ, rođene B, rođen godine u B, stalno nastanjen u P, ul. N T, Z A6 broj 56, državljanin CG, pekar, neoženjen, sa završenom SSS, srednjeg imovnog stanja, neosuđivan, protiv kojeg se ne vodi postupak za drugo krivično djelo,
7. R M, JMBG , od oca D i majke Đ, rođene Ž, rođen godine u P, stalno nastanjen u P, P G broj 18, državljanin CG, radnik, neoženjen, sa završenom SSS, srednjeg imovnog stanja, neosuđivan, protiv kojeg se ne vodi postupak za drugo krivično djelo,

I

Okrivljeni P V

Dana 13.04.2011. godine oko 18,30 časova u naselju I u B, prilikom tuče u kojoj je učestvovao zajedno sa okr. J J, M R, R M, Đ F, R M i P N teško tjelesno povrijedio oštećenog J N iz P na način što mu je zadao više udaraca metalnom šipkom u predjelu glave i tijela od kojih je oštećeni zadobio tešku tjelesnu povredu u vidu preloma desne žbice, preloma desne lakatne kosti, preloma četvrte kosti desnog doručja, nagnječno razderne rane u predjelu desne potkoljenice u srednjoj trećini okruglog oblika prečnika 0,5 cm, nagnječno razderne rane u predjelu srednjeg članka do malog prsta desne šake okruglog oblika prečnika 0,3 cm, mnogobrojnih krvnih podliva u predjelu desne i lijeve podlaktice, oguljotine kože sa crvenilom u predjelu lijeve podlaktice u gornjoj trećini promjera 2x2 cm i nagnječno razderne rane u lijevoj polovini tjemenog predjela dužine 2 cm, pri čemu je bio uračunljiv, svjestan značaja svog djela i njegove zabranjenosti a čije izvršenje je htio,

-čime je učinio krivično djelo teška tjelesna povreda iz člana 151. stav 1. Krivičnog zakonika

II

Okrivljeni J J M R, R M Đ F, R M i P N

Dana 13.04.2011 godine oko 18.30 časova u naselju I u B, učestvovali u tuči u kojoj je oštećenom J N nanijeta teška tjelesna povreda navedena pod tačkom 1., na način što su sa istima razmjenjivali udarce šrafčigerom, letvama, kamenjem i pesnicama, pri čemu su bili uračunljivi, svjesni značaja svog djela i njegove zabranjenosti a čije izvršenje su htjeli,

- čime su učinili krivično djelo učestvovanje u tuči iz člana 153 Krivičnog zakonika

Pa sud okrivljenom P V na osnovu naprijed navedene krivično pravne odredbe te odredbi člana 3, 5, 8, 13, 15, 33, 36, 42, 45, 46, 52, 53 i 54 Kz-a i člana 368 i 374 Zkp-a izriče

USLOVNU OSUDU

Kojom utvrđuje kaznu zatvora u trajanju od pet mjeseci i istovremeno određuje da se kazna neće izvršiti ukoliko okrivljeni za vrijeme od dvije godine od dana pravosnažnosti presude ne učini novo krivično djelo.

Pa sud okrivljenima J J, M R R M, Đ F R M i P N na osnovu naprijed navedene krivično pravne odredbe, te odredbi člana 3, 5, 8, 13, 15, 33, 36, 42, 45, 46, 52, 53 i 54 Kz-a i člana 368 i 374 Zkp-a izriče

USLOVNU OSUDU

Kojom im utvrđuje kazne zatvora u trajanju od po 30 dana i istovremeno određuje da se kazna neće izvršiti ukoliko okrivljeni za vrijeme od jedne godine od dana pravosnažnosti presude ne učine novo krivično djelo.

Dužni su okrivljeni na ime sudskog paušala uplatiti iznos od po 50,00 eura, i na ime troškova krivičnog postupka solidarno iznos od 286,00 eura u korist budžeta Crne Gore na žiro račun broj 832-16-52 u roku od mjesec dana od dana pravosnažnosti presude i dokaz o uplati dostaviti ovom sudu s pozivom na broj K. 116/12/12.

Oštećeni J Nje sa imovinsko pravnim zahtjevom u odnosu na okrivljenog P V upućen na parnicu.

ODT Kotor aktom Kt. broj 301/11 od 09.03.2012. godine optužilo je P N i P V zbog izvršenja krivičnog djela teške tjelesne povrede iz člana 151 stav 1 Krivičnog zakonika i , J J, M R, R M, Đ F i R M zbog izvršenja krivičnog djela učestvovanje u tuči iz člana 153 Krivičnog zakonika.

U svojoj odbrani okrivljeni P N je naveo da ne priznaje izvršenje krivičnog djela, niti krivicu za isto. Naveo je da je kritične prilike bio u dvorištu komšije B B, koje je udaljeno 50 metara od njegove kuće i popravljao mu je motor. Bez potrebe su došli da ga zadirkuju i provociraju, te uporno gledaju nepoznati momci, njih 8, koji su inače ponekad navraćali u njihovo naselje i redovno nekoga provocirali, da bi jednom prilikom čak vrijeđali i njegovu sestru. Izbjegavao je sukobe i gutao uvrede, jer je ranije trenirao borilačke vještine, te su njegovi potezi vremenom postajali opasni, pa je isto tako reagovao i ove prilike, odnosno rekao im je da ga ostave na miru i da ne ulaze u tuđe dvorište, pa su ga zato na sred puta sačekali 10 minuta i kada je kolima krenuo kući, nije mogao da prođe. Nasrnuli su mu na auto, isčupali bravu, pa je morao da izađe. Napali su na njega i to prvi je krenuo momak sa tetovažom, za kojeg je kasnije u policiju čuo da se zove J N. J N je bio agresivan, prethodno dograbivši metalnu šipku sa obližnjeg gradilišta, a njegovi drugovi su dohvatili što im je stizalo do ruku, kao npr. tučak za meso, šrafciğer, letve i slično. Morao je da se brani, pa je došlo do razmjene udaraca i dok su se tukli šakama i tim predmetima koje su dohvatili, njegov otac je dotrčao upomoć vičući „Momci stanite, zašto ga bijete“. Umjesto odgovora, na njegovog oca su krenuli na isti način, pri čemu ne može da precizira ko je koga i kako udarao. Kada ga je onaj sa tetovažom (J N) umalo šrafciğerom ubo u lijevo oko, te ga ogrebao po slepoočnici, i kada je zatim J N dohvatio kamen i bacio mu ga u lice i napravio mu sitne povrede i veliki ožiljak na licu, pukao mu je film i u afektu je počeo da se brani kako je znao i umio, odnosno za šta je istreniran. Moguće je da je tada J N nanio neku povredu. Bio je napadnut i ovo je napravio u samoodbrani. Sa kim se tukao njegov otac P V to nije vidio.

Na glavnom pretresu okrivljeni P V je dodao da nakon što je zadobio udarac kamenom u predjelu čela, da je tada u samoodbrani nekome zadao udarac šakom ali uopšte ne zna ni kome, ali svakako je to bilo u samoodbrani. Tokom čitave tuče u rukama nije imao uopšte nikakve predmete kao što bi bila metalna ili drvena letva. Sjeća se scene u toku tuče kako ga jedan od okrivljenih kojeg opisuje kao visokog momka kratkog ošišanog drži za ruke od pozadi, dok J N drži šrafciğer u ruci, kojom prilikom mu je tim šrafciğerom nanio povredu u predjelu slepoočnice, što je konstatovano u izvještaju ljekara doma zdravlja a ostao mu je ožiljak na slepoočnici. Nije siguran da li se to desilo prije ili nakon što je njegov otac stigao na lice mjesta, ali svakako to se dešavalo u vremenu od dva-tri minuta, a ovu ogrebotinu u predjelu slepoočnice je zadobio prije udarca kamenom u glavu. Takođe, naveo je da su prisutni okrivljeni bili učesnici predmetne tuče. Presreli su ga kada se nalazio u vozilu tačno pored kuće u kojoj su se nalazili ovi ostali okrivljeni a misli da je kuća J. Trojica ili četvorica okrivljenih su ga izvukli iz vozila i to na način što ga je jedan od njih uhvatio za duksericu a ostali za ruke i izvukli su ga vani i odmah nakon što su ga izvukli počeli su mu zadavati udarce i u momentu dok su ga izvlačili i izvukli iz vozila bio je u pognutom tj. sagnutom položaju, sa rukama pokrivajući glavu, te tada nikome nije uzvraćao udarce. Udarac kamenom u predjelu čela zadao mu je J N. Na početku ove tuče sa njim nije bio otac, već je on bio sam i to na način što je vozilom presreten od strane ove grupe momaka koji su ga nakon što su ga izvukli iz vozila počeli tući i tek kada je njegov otac čuo da je došlo do tuče, isti je dotrčao na lice mjesta i samo je u jednom momentu čuo, a kad mu je otac pritrčao, da je isti rekao „zašto mi bijete sina“ i to je poslednje čega se sjeća. On nije vidio ko je zadavao udarce J N jer nakon što je dobio udarac u glavu zamaglio mu se vid od krvi i tako uopšte više ne zna što se dešavalo. Pomoć mu je ukazao B V koji, kada je vidio kako krvari, ga je sklonio sa strane i zavio mu ranu. Čuo je kako njegov otac putem mobilnog telefona zove policiju i prijavljuje tuču u I pri tom se lično i predstavio. Dok su ga izvlačili iz vozila osjetio je miris alkohola a samim tim i strah da ga ne ubiju. Naveo je da prepoznaje R M kao lice koje je bilo na licu mjesta i to prije nego što je došao njegov otac i isti je držao u rukama kosu i nije nasrtao na njega, ali se nalazio na udaljenosti metar od njega i isti ga je izvlačio iz vozila. Kritične prilike sa njim u vozilu nije bio

njegov otac P V, a sjeća se da je okrivljeni Đ F bio u grupi momaka koja mu je kritične prilike preprečila put vozila, te da je isti a nakon što su njega izvukli iz vozila, i da je Đ F je konstantno učestvovao u tuči.

U svojoj odbrani okrivljeni P V na zapisnik pred istražnim sudijom dana 22.07.2011. godine je naveo da se nalazio kod komšije B, gdje je istom nešto popravljao, ali u dvorištu sa druge strane kuće, u odnosu na onaj dio gdje je njegov sin P N kontrolisao B motor. Čuo je neku viku i galamu pa kada je izašao na put imao je šta da vidi. Šest-sedam nepoznatih momaka je napadalo na njegovog sina Nikolu i to nekim šipkama, palicama i sličnim predmetima sa obližnjeg gradilišta, dok se njegov sin N branio otimajući im te predmete kojima su zamahivali put njega. Vidio je da je P N glava krvava, pa se uplašio kao roditelj i prvo je vikao moleći te momke da prestanu, ali to nije pomoglo, nego su krenuli i na njega i to onaj koji je bio najagresivniji, sa tetovažom, za kojeg je kasnije utvrdio da je oštećeni J N. Kada je J N sa šipkom dugom metar i po, zamahnuo put njega, sa namjerom da ga udari, morao je da se brani, pa je iščupao šipku i njome udario J N. Ne zna gdje je J N šipka udarila, misli po rukama, a onda je morao da otima i čekić za meso, sa kojim ga je drugi napadač udarao po vratu, pa je i njega odbacio i pobjegao da zove policiju, ali po drugi put, jer je to već uradio grabeći svaki slobodan trenutak. Kako je J zadobio povrede ne zna, ali je sigurno da su se on i sin branili i da su bili u afektu.

Na glavnom pretresu dana 27.04.2012. godine okrivljeni P V je naveo da kada je došao na lice mjesta u rukama nije imao nikakvo oruđe sem telefona kojim je pozvao policiju. Metalna šipka mu se našla u rukama, a nakon što ga je oštećeni J N pokušao istom udariti, a koju je on istrgao iz ruka J N, a kada je tu šipku istrgao osjetio je za vrat udarac čekićem za meso, od kojeg udarca je počela da mu se muti svijest, nakon čega je on instiktivno sa tom šipkom zamahnuo oko sebe i ne zna tačno što se dalje dešavalo jer mu se zamutila svijest. Navodi da je on dva puta pozvao policiju i prije kontakta sa J N, a i nakon što se događaj odigrao. Samo je jednom zamahnuo ovom šipkom i to instiktivno nakon zadobijenog udarca čekićem u vrat i to iza sebe a šipku je držao u lijevoj ruci. Kada je došao na lice mjesta uopšte nije vidio da njegov sin N P drži bilo kakvu šipku u rukama. Ovu šipku je čitavo vrijeme držao u svojim rukama, a nakon što je istrgao iz ruku J N kada se tuča završila tu je šipku držao čekajući policiju, a jedan momak od ostalih pet okrivljenih je u ruci držao pepeljaru i pokušavao dva-tri puta njome da ga udari, a on ga je stalno smirivao govoreći mu da se skloni i da ide sa svojim društvom. Nije vidio ko mu je zadao udarce čekićem u vrat, ali nakon što je zamahnuo šipkom instiktivno poslije toga je vidio da je taj čekić na podu, a za to vrijeme ispred njega je bio J N. Žao mu je što se sve to desilo, obzirom da su u pitanju komšije. Naveo je da, kada je došao na lice mjesta, vidio je četvoricu momaka kako zadaju udarce njegovom sinu N P, a među njima je bio i okrivljeni M R. Kritične prilike R M je u rukama imao podignutu kosu, koju je držao tako, ali nije ga prepoznao kao lice koje je zadavalo udarce bilo njemu bilo njegovom sinu. Kritične prilike nije bio u vozilu sa sinom, već je na lice mjesta došao kasnije.

U svojoj odbrani okrivljeni J J je naveo da ne priznaje izvršenje krivičnog djela, niti krivicu za isto. Naveo je da on i njegov brat N J imaju porodičnu vikendicu u I u B i često dovedu društvo da se tu zabave, te nakon žurke i prenoće. Tako je bilo i kritične prilike i sjedio je u kući sa društvom koje su sačinjavali braća R, Đ, M i drugarice A i LJ. Odjednom je Anđela, vrativši se iz dvorišta povikala „evo biju ti brata" i on je istrčao iz kuće. Ostao je sav šokiran vidjevši brata svog krvavog na putu ispred kuće, a pored njega oca i sina P, kojima su u rukama bile šipke, a po putu je bilo razbacano krupnije kamenje. Takođe je bilo nekoliko odbačenih letvi. Vidjevši brata krvavog prišao je istom i dovukao ga u dvorište, pa u kuću, i to zajedno sa drugarima koji su za njim istrčali iz kuće. Nikoga nije udarao i nikakvog sukoba nije bilo između njega, njegovih navedenih drugova i drugarica, sa ocem i sinom P. P su se sukobili sa njegovim bratom, a to je već bilo završeno i njegov brat je već bio povrijeđen kada je čuo za taj događaj i kada je strčao vani. Prilikom odgovora na pitanja na glavnom pretresu okrivljeni J J je naveo da uopšte nije učestvovao u tuči.

U svojoj odbrani okrivljeni M R je naveo da ne priznaje izvršenje krivičnog djela, niti krivicu za isto. Stigao je u vikendicu braće J sa društvom i to F, M i M, pa su im se pridružile djevojke iz B LJ i A i napravili su žurku, a u

kući su ostali i sjutrađan. U poslijepodnevnim časovima, njemu nešto nije bilo dobro, pa se izdvojio i otišao da spava u posebnu sobu, da bi se poslijepodne oko 18,30 časova ustao i došao kod društva u dnevnu sobu. Nije dugo prošlo kada je u kuću utrčala A vičući „Eno se pobiše F i N. Nije znao šta se dešava, ali je istrčao vani i vidio na putu ispred kuće N J kako leži polusvjestan na asfaltu i kako obilno krvari iz glave. Pored N J je bio stariji čovjek koji je u ruci imao matalnu šipku, a po putu je bilo razbacano poprilično kamenja. Prišao je N J i krenuo da ga diže, pa mu je u tom trenutku pomogao i J J pa su ga tako zajedno uveli u kuću. Dok je bio vani niko se ni sa kim nije tukao, već je bio završen sukob između P i N J. Bio je zaokupljen N Jpa nije obratio pažnju što su radili njegovi drugovi i drugarice ili P.

Prilikom odgovora na pitanja na glavnom pretresu okrivljeni M R je naveo da nije učestvovao u presretanju vozila kojim je upravljao okrivljeni P N, niti zna da je do presretanja došlo.

U svojoj odbrani okrivljeni R M je naveo da ne priznaje izvršenje krivičnog djela, niti krivicu za isto. Dan prije kritičnog događaja došao je sa društvom u vikendicu braće J u B da naprave žurku i sjutrađan su se zadržali u kući da se malo okrijepe i odmore. Tu su osim braće J bili i R M, F Đ, njegov brat M R i dvije budvanke A i LJ. Spavao je na trosjedu jer je bio umoran od prethodne žurke i čuvši neku galamu probudio se i izašao vani da vidi šta se dešava. Tada je sa praga vidio kako je na putu jedan stariji čovjek za kojeg se utvrdilo da je P V, metalnom šipkom udara J N dva puta po ruci i jednom negdje po glavi i kako zbog toga N J pada na put. Sina P V, N nije primjetio a vidjevši što se dešava potrčao je da pomogne N J i da ga ustane. Ubrzo su za njim dotrčali i drugi drugovi iz kuće. Nije nikog udarao, niti je njega ko udarao, jer nije ni bilo prilike, pošto je samo doveo od puta do kuće J N. Nije vidio ko je koga udarao i na koji način, ne sjeća se da li je bilo nekog oruđa ili oružja na licu mjesta, osim one šipke kojom je P V udarao J N. P V je nastavio udarati J N nekoliko puta i pošto je isti pao i ležao.

Prilikom odgovora na pitanja na glavnom pretresu okrivljeni R M je naveo da je vidio momenat kada P V zadaje udarac šipkom oštećenom J dok je ležao na podu i to u predjelu podlaktice, a nije vidio u kojoj ruci V P drži šipku. Nakon što mu je pokazan foto elaborat UP PJ Budva okrivljeni R M je naveo da misli da je bila u pitanju šipka koja je prikazana u istom fotoelaboratu, mada nije siguran, ali svakako je u pitanju metalna šipka. U pitanju je bilo više udaraca, a on je vidio udarce u predjelu ruke. Misli da nije bio N P tu kada se to dešavalo. Kada je izašao iz kuće vidio je kako P V zadaje udarce J N i odmah je priskočio da ih razdvoji i nakon toga uveo Nikolu u kuću a nije vidio da li je van bilo još lica ni da li je neko učestvovao u tuči, a nije vidio da bilo ko zadaje udarac V P bilo čime. Kritične prilike uopšte nije imao u rukama kosu, niti mu je poznato da je iko presreo vozilo P N i izvlačio ga iz istog.

U svojoj odbrani okrivljeni Đ F je naveo da ne priznaje izvršenje krivičnog djela, niti krivicu za isto. Stigao je u vikendicu J J i N u I i pošto su napravili žurku i malo popili, on i J N su otišli da kupe cigare u obližnju prodavnicu i usput su naišli na 3 momka koja su niz ulicu pored puta popravljali motor, pa je upitao jednog od njih ima li možda cigaretu, da bi jedan od tih momaka nešto podrugljivo odgovorio, pa je tom momku rekao „u redu, nema problema”, a isti mu je odgovorio „platićeš mi za ovo”. On i J N na ovo nisu obratili veliku pažnju, pa su se po kupovini cigareta, vratili u kuću i nakon nekoliko minuta u prisustvu čitavog društva i momaka i djevojaka iz B, čuo je škripu kola ispred kuće. To je bio neki crveni pasat i vidio je da iz njega izlazi isti onaj momak koji mu je zaprijetio bez potrebe i sa istim jedan stariji čovjek. Shvatio je da je to vezano za onu prijetnju pa je izašao iz kuće i vidjevši ga, ovaj stariji je odmah krenuo na njega i to držeći u ruci podužu metalnu šipku. Taj stariji čovjek ga je šipkom udario u lakat lijeve ruke, pa je shvativši da će doći do tuče morao da se brani, te je tog starijeg čovjeka udario pesnicom u tijelo 2 puta, a tada se izgleda uključio i J N i ostali momci iz društva. Došlo je do opšte tuče, izmakao se, ali je vidio da je ovaj isti čovjek udario J N sa onom istom šipkom po glavi, od čega je J N prokrvario, te se dao u bjekstvo.

Prilikom odgovora na pitanja na glavnom pretresu okrivljeni Đ F je naveo da kada su vozilom ispred kuće došli P, da mu se čini da je vozilom upravljao V Va do njega sjedao N P da je Vesko kada je izašao iz vozila u

ruci držao neku šipku i odmah ga istom udario u predjelu ruke, a čini mu se da je tada J N bio iza njega. Nakon zadobijenog udarca je pao i čim se ustao počeo je da bježi i sklonio se u obližnjem restoranu, a oba P su počela da trče za J N koji je takođe bježao i iz ovog restorana on nije mogao da vidi momenat kada J N udaraju P. Nije mu ni poznato da li je neko razdvajao P od J N. Okrivljeni Đ F a nakon što mu je pokazan foto – elaborat je izjavio da mu se čini da je metalna šipka koja je na slikama prikazana. u stvari šipka kojom mu je V P zadao udarac. Naveo je da nije tačno da je bilo ko prepričao putanju kretanja vozila u kojem su bila oba P, već su se sami zaustavili i odmah je P V istrčao iz vozila, uzeo šipku i njemu prvom zadao udarac istom, a vani sa njim je samo još bio J N.

U svojoj odbrani R M je naveo da ne priznaje izvršenje krivičnog djela, niti krivicu za isto. Nije učestvovao u tuči, što znači da nije nikoga udarao, niti je njega ko povrijedio, a sukob između oca i sina P sa J N nije vidio. Naime, posle žurke od prethodne večeri, u kući J su bili on, njegov brat R M, Đ F, M R, drugarice LJ i A, te J i N J, čija je kuća, kada se začula na putu ispred kuće strašna škripa kola. Zbog toga je izašao vani i vidio kako iz crvenih kola, misli da je u pitanju bio P 2 K, iz koga su izašla dva čovjeka, mlađi i stariji i pri tom ovaj stariji je pitao „Ko biste mogla N. Nije znao zašto to pita, ušao je u kuću i rekao društvu „Došli su neki da nas biju”. Prvi je iz kuće istrčao N J i vidio je kako na njega napadaju ova dva čovjeka i to jedan je imao metalnu šipku, misli mlađi, a stariji drvenu. Nije siguran, jer su se kretali a nije ni stigao sve da vidi. Zna da su obojica udarala po Nikoli J tim predmetima, pri čemu je mlađi „dobro zamahivao”. U sledećem trenutku N J je pao na put sav krvav i on je potrčao da mu pruži pomoć. On, R i LJ su ga dovukli u kuću, gdje su ga posipali vodom i rakijom a što se dešavalo za to vrijeme ispred kuće ne zna.

Prilikom odgovora na pitanja na glavnom pretresu okrivljeni R M naveo je da je vidio momenat kada se ispred kuće zaustavlja vozilo i iz vozila izlaze oba P. Čini mu se da je mlađi bio na mjesto suvozača, da je jedan imao metalnu šipku, a drugi drvenu i čini mu se da je P N odmah krenuo sa šipkom na J N koji ga je odgurnuo i nakon toga je došlo do tuče. Ispred kuće u momentu kada se vozilo zaustavilo bili su on, Đ i J N. Nakon što su P nasrnuli na N J da je on priskočio da ih razdvaja, nije vidio da je iko zadavao udarce Đ, dok su ostali njegovi drugovi bili u kući.

U dokaznom postupku koji je sproveden u cilju utvrđenja činjeničnog stanja i krivice okrivljenih sud je proveo sledeće dokaze: na saglasnost stranaka pročitao iskaz oštećenog J N sa zapisnika pred istražnim sudjom ovog suda i sa ranijeg glavnog pretresa, iskaz svjedoka Đ LJe sa zapisnika pred istražnim sudijom ovog suda i sa ranijeg glavnog pretresa, iskaz svjedoka D A sa zapisnika pred istražnim sudijom ovog suda i sa ranijeg glavnog pretresa, nalaz i mišljenje vještaka medicinske struke Dr. K N od 12.09.2011. godine, dopunu nalaza i mišljenja istog vještaka od 30.01.2012. godine i iskaz vještaka sa zapisnika sa ranijeg glavnog pretresa od 11.06.2012. godine, izvršio uvid u izvještaj ljekara specijaliste Kliničkog centra Crne Gore br. 2544 od 14.04.2011. godine, uvid u uput za radiološku službu br. 5122, uvid u izvještaj ljekara za hitnu pomoć u Budvi broj 3540 od 13.04.2011 godine, uvid u službeni zabilješku Uprave policije PJ Budva od 14.04.2011. godine, uvid u izvod iz kaznene evidencije UP PJ Podgorica na ime J J, M R, R M i R M od 29.11.2011. godine, uvid u foto elaborat Uprave policije PJ Budva br. 99-2011 od 13.04.2011. godine, uvid u izvod iz prekršajne evidencije UP PJ Podgorica od 29.11.2011. godine za okrivljene J J, M R, R M R M i Đ F, uvid u izvod iz kaznene evidencije za okrivljene P N i P V UP PJ Berane od 15.05.2012. godine i na saglasnost stranaka pročitao iskaz svjedoka V B sa zapisnika pred istražnim sudijom ovog suda od 11.11.2011. godine.

Oštećeni J N je naveo da je po završenoj žurci u kući koja pripada njemu i njegovom bratu od strica J J, odlučio je da ode da spava kako bi odmoran i trijezan krenuo nazad za P. Pošto je kuća sastavljena od tri dijela, on je iz prostorije gdje je bila žurka morao da izađe u dvorište, pa onda da uđe u dio kuće gdje su sobe, i dok je bio u dvorištu onako pripit i ošamućen od žurke, u dvorište je uletio jedan crveni pasat i iz njega su iskočila dva čovjeka. Jedan je vikao nešto u smislu „Jeste li mi vi bili sina”, da bi u sledećem trenutku taj čovjek i ovaj drugi počeli da ga udaraju. Imali su u rukama, jedan metalnu šipku a drugi drvenu letvu, i već od

prvog ili drugog udarca je pao i izgubio svijest. Ne zna koji ga je od njih udario. Osvijestio se i došao sebi u kući na krevetu a pored njega je bila policija. Nikog nije udario, nije stigao ni da se brani, već samo podizanjem ruke da spriječi jedan udarac u glavu, ali su uslijedili ostali. Da li su u tuči učestvovali njegov brat od strica J J i drugovi ne zna.

Na glavnom pretresu oštećeni J N je dodao da se sa okrivljenim Đ F nalazio ispred kuće i to leđima okrenut kada se zaustavilo crveno vozilo iz kojeg su izašli okrivljeni P N i P V. Nakon što su izašli iz vozila uzeli su motke i prvi udarac mu je metalnom šipkom nanio P V u predjelu ruke, a nakon toga je dobio još 5-6 udaraca motkama i od jednog i od drugog P. Nakon prvog udarca pokušao je da pobjegne ali nije uspio. Dok je bježao zadobio je jedan udarac motkom u predjelu glave od kojeg udarca je pao i izgubio svijest i ne može da se izjasni ko mu je zadao taj udarac jer to nije ni vidio, a samo su P trčali za njim. Samo je jedan udarac zadobio u predjelu glave i to metalnom motkom. Kritične prilike je prvi put vidio P i nikakva tuča tome nije prethodila. Nikakvog fizičkog obračuna njegovih drugova J, M, R i Đ sa P nije bilo u toku tog napada na njega, a nakon što je izgubio svijest ne zna šta je dalje bilo. Nije zadao P N udarac kamenom u predjelu glave, a nije zadao udarce ni P V bilo čime pa ni čekićem za meso. Kada je na lice mjesta stiglo crveno vozilo, čini mu se da je istim upravljao P V i isti je, čim je izašao iz vozila počeo da viče „ko mi je izbio sina”, i u ruci je držao metalnu šipku, dok je P N kada je izašao iz vozila držao drvenu šipku. Primio je samo jedan udarac prije nego što je pao u nesvijest i to u predjelu ruke. Pridružio se krivičnom gonjenju protiv okrivljenih P V i P N i postavio je imovinsko pravni zahtjev u odnosu na njih.

Svjedok Đ LJ je navela da je sa drugaricom Anđelom bila u kući J na žurci i kritičnog popodneva su svi bili u dnevnoj sobi. U jednom trenutku Đ F je izašao i nakon 3-4 minuta se vratio sav uzrujan, zbog čega je čitavo društvo, ne čekajući njegovo objašnjenje, izašlo iz kuće, a u trenutku kada se čula škripa nekih kola, što se desilo vrlo brzo, izašla je i vidjela je plavog pasata koji je stigao. Ponovo je ušla u kuću i čula galamu vani, a onda su u kuću ušli blizanci R, od kojih je jednome bila pocijepana majica. Ubrzo su za njima utrčali R M, A i još neko ne sjeća se ko, koji su kratko kazali da je vani tuča. U sledećem trenutku u kuću je ušao obliven krvlju J N, pa su svi skočili da mu pomognu da se očisti i da mu pruže pomoć. Nije izlazila vani, niti zna šta se desilo. J N je bila povrijeđena ruka i glava.

Svjedok D A je u svom iskazu na zapisnik pred istražnim sudijom ovog suda dana 22.07.2011. godine navela da je bila u naselju I u posjeti kod Đ LJ i u jednom trenutku je izašla ispred kuće i vidjela da je gužva na putu, odnosno bilo je više lica, a jedan najstariji među njima čovjek je vikao „ko mi bije sina”. Taj čovjek je u ruci imao jednu dugačku metalnu šipku, dok su oko njega bili mlađi momci. Takođe je vidjela kako je momak za kojeg se utvrdilo da je sin tog čovjeka, nasrnuo na Đ F, oborio ga je na zemlju, te su se tu rvali. Takođe je vidjela kako J N pada, ali ne zna od čijeg udarca. Ovo je vidjela sve samo djelimično, jer je bila uplašena i utrčala je u kuću.

Prilikom odgovora na pitanja na glavnom pretresu dana 11.06.2012. godine svjedok D A je navela da je u jednom momentu izašla na vrata od kuće i ugledala J N kako leži na podu i kako se rva sa jednim od P, dok su se ostali momci iz njenog društva takođe nalazili ispred kuće, međutim u tom momentu se isti ni sa kim nisu bili, ali jesu vikali. Nakon što je ovo ugledala ušla je u kuću i više nije izlazila. Istovremeno su ona i LJ izašle ispred kuće a i vratile se ponovo u kuću. U kući nije bilo nikog dok su one bile ispred iste, a svi su se nalazili ispred kuće. Niko od prisutnih nije u ruci držao bilo kamen, bilo pepeljaru, bilo šafciger, bilo čekić za meso. Sem N J nije vidjela da je bilo ko iz njenog društva povrijeđen. Čula je da je bilo neke svađe kada su njeni drugovi išli da kupuju cigare i to je sve što zna u vezi toga.

Iz nalaza i mišljenja vještaka medicinske struke Dr. K N od 12.09.2011. godine utvrđeno je da je oštećeni J N kritične prilike zadobio sledeće tjelesne povrede: prelom desne žbice, prelom desne lakatne kosti, prelom četvrte kosti desnog doručja, nagnječno-razdernu ranu u predjelu desne podlaktice u srednjoj trećini okruglog oblika prečnika 0,5 cm, nagnječno-razdernu ranu u predjelu srednjeg članka domalog prsta desne

šake okruglog oblika prečnika 0,3 cm, mnogobrojne krvne podlive u predjelu desne i lijeve podlaktice i nagnječno-razdernu ranu u lijevoj polovini tjemenog predjela dužine 2 cm. Navedene povrede predstavljaju u vrijeme nanošenja, skupno procijenjeno, tešku tjelesnu povredu i nanešene su višekratnim dejstvom tupine aktivno zamahnutog mehaničkog oruđa, u šta bi spadalo: metalna šipka, tucanj-čekić za meso i slično.

Iz dopune nalaza i mišljenja vještaka medicinske struke Dr. K N od 30.01.2012. godine utvrđeno je da je oštećeni J N osim naprijed navedenih povreda kritične prilike zadobio i oguljetinu kože sa crvenilom kože u predjelu lijeve podlaktice u gornjoj trećini promjera 2x2 cm. Prelom desne žbice, prelom desne lakatne kosti, prelom četvrte kosti desnog doručja, nagnječno-razdernu ranu u predjelu desne podlaktice u srednjoj trećini okruglog oblika prečnika 0,5 cm, nagnječno-razdernu ranu u predjelu srednjeg članka domalog prsta desne šake okruglog oblika prečnika 0,3 cm, mnogobrojne krvne podlive u predjelu desne i lijeve podlaktice i oguljetina kože sa crvenilom kože u predjelu lijeve podlaktice u gornjoj trećini promjera 2x2 cm su tzv. odbrambenog karaktera i nanešeni su višekratnim dejstvom tupine aktivno zamahnutog mehaničkog oruđa u šta bi spadalo: metalna šipka, drvena letva, tucanj-čekić za meso i slično. Nagnječno-razderna rana u lijevoj polovini tjemenog predjela dužine 2 cm nanešena je dejstvom tupine aktivno zamahnutog mehaničkog oruđa u štabi spadalo: metalna šipka, drvena letva i slično.

Vještak dr. K Nje u svom iskazu na glavnom pretresu ostao pri nalazu i mišljenju od 12.09.2011. godine i dopuni nalaza i mišljenja od 30.01.2012. godine. Prilikom odgovora na pitanja naveo je da je oštećeni J N zadobio sledeće teške tjelesne povrede: prelom desne žbice, prelom desne lakatne kosti i prelom četvrte kosti desnog doručja i iste povrede su nanesene dejstvom metalne šipke u minimum dva navrata. Uvidom u foto elaborat iz spisa predmeta utvrdio je da predmetna metalna šipka ima četvrtasti presjek- u obliku kvadrata, što znači da ta metalna šipka ima i četiri ivice i kao takva ista je pogodna da nanese navedene prelome, kao i rane i to nagnječno-razdernu ranu u predjelu desne podlaktice u srednjoj trećini, koja je nastala istovremeno kada i prelomi desne žbice i desne lakatne kosti i nagnječno-razdernu ranu u predjelu srednjeg članka do malog prsta desne šake. Mnogobrojni krvni podlivi u predjelu desne i lijeve podlaktice mogli su biti nanijeti i već opisanom metalnom šipkom, ali i drvenom motkom, čija fotografija takođe postoji u foto elaboratu, a tom drvenom motkom je najvjerovatnije nanešena oguljotina kože sa crvenilom kože u predjelu lijeve podlaktice u gornjoj trećini. Sve elaborirane povrede se nalaze u predjelu obije podlaktice i desne šake J J i iste su tzv. odbrambenog karaktera i nastale su u situaciji podignutih ruku imenovanog uvis a radi zaštite glave, s tim što očigledno u jednom navratu oštećeni nije uspio da zaštiti glavu, te je zadobio nagnječno razdernu ranu u lijevoj polovini tjemenog predjela, a koja je nanesena najvjerovatnije dejstvom gore opisane metalne šipke. Oštećeni J N je zadobio samo jednu povredu u predjelu glave.

Nakon uvida u medicinsku dokumentaciju koja je odnosi na okrivljenog P N vještak dr. K N je naveo da je isti kritične prilike zadobio sledeće povrede: nagnječno-razdernu ranu u središnjem dijelu čeonog predjela na granici sa kosmatim dijelom sa dva kraka u obliku latiničnog slova „L” promjera 2x1 cm, krvni podliv kože u predjelu ispod lijevog oka, nagnječenje lijeve očne jabučice sa krvnim podlivom i otokom oba kapka lijevog oka, crvenilo kože sa otokom u predjelu iznad lijevog oka i nagnječno-razdernu ranu u predjelu pored lijeve ušne školjke dužine 1 cm. Navedene povrede predstavljaju u vrijeme nanošenja i pojedinačno i zbirno laku tjelesnu povredu i nanešene su višekratnim / četiri udarca/ dejstvom tupine aktivno zamahnutog mehaničkog oruđa u što bi spadalo stisnuta pesnica i slično.

Na osnovu uvida u izvještaj ljekara jedinice za HMP u Budvi broj 3541 od 13.04.2011. godine u 20:05 časova vještak dr. K N konstatovao je da je okrivljeni P V zadobio oguljotinu kože u predjelu spoljašnje strane lijeve podlaktice dužine 2 cm i krvni podliv kože u predjelu lijeve polovine brade okruglog oblika prečnika 1 cm. Navedene povrede predstavljaju u vrijeme nanošenja i pojedinačno i zbirno laku tjelesnu povredu. Krvni podliv kože u predjelu lijeve polovine brade nanešen je jednokratnim dejstvom tupine aktivno zamahnutog mehaničkog oruđa u što bi spadalo stisnuta pesnica i slično, dok je oguljotina kože u predjelu spoljašnje



strane lijeve podlaktice nanešena najvjerovatnije dejstvom nokta. S obzirom na lokaciju, vrstu i veličinu povreda koje je zadobio okrivljeni P V ni jedna od te dvije povrede koje je zadobio nije nastala dejstvom čekića za meso.

Na osnovu uvida u izvještaj ljekara jedinice za HMP u Budvi broj 3543 od 13.04.2011. godine u 20:58 časova vještak dr. K N konstatovao je da je okrivljeni Đ F zadobio krvni podliv kože sa otokom veličine oraha u predjelu spoljne strane lijeve podlaktice u gornjoj trećini-ispod lijevog lakta, a što predstavlja u vrijeme nanošenja laku tjelesnu povredu koja je nanešena jednokratnim dejstvom tupine aktivno zamahnutog mehaničkog oruđa u što bi spadalo: drvena letva, metalna šipka i slično.

Uvidom u izvještaj ljekara specijaliste Kliničkog centra Crne Gore br. 2544 od 14.04.2011. godine utvrđeno je da je oštećeni J N pregledan od strane ortopeda koji mu je postavio dijagnozu i odredio terapiju.

Uvidom u uput za radiološku službu br. 5122 utvrđeno je da je oštećeni J Npućen na snimanje glave.

Uvidom u izvještaj ljekara za hitnu pomoć u Budvi broj 3540 od 13.04.2011. godine utvrđeno je oštećeni J N pregledan od strane doktora S T, koja mu je utvrdila dijagnozu i odredila terapiju.

Uvidom u službenu zabilješku Uprave policije PJ Budva od 14.04.2011. godine utvrđeno je da je OPS UP PJ Budva J N obilaskom lica mjesta pronašao metalnu šipku i čekić za meso, te je iste donio u PJ Budva, gdje su fotografisani od strane krim. tehničara.

Uvidom u izvod iz kaznene evidencije UP PJ Podgorica na ime J J, M R, R M i R M od 29.11.2011. godine utvrđeno je da isti ranije nisu osuđivani.

Uvidom u foto elaborat Uprave policije PJ Budva br. 99 - 2011 od 13.04.2011. godine utvrđen je izgled metalne šipke i čekića za meso, koje je na licu mjesta pronašao OPS.

Uvidom u izvod iz prekršajne evidencije UP PJ Podgorica od 29.11.2011. godine za okrivljene J J, M R, R M, R M i Đ F utvrđeno je da je okrivljeni M R registrovan u prekršajnoj evidenciji PJ Podgorica 25.12.2007. godine po osnovu člana 8 stav 2 Zakona o JRM, dok okrivljeni J J, R M, R M i Đ F nisu prekršajno kažnjavani.

Uvidom u izvod iz kaznene evidencije za okrivljene P N i P V UP PJ B od 15.05.2012. godine utvrđeno je da isti ranije nisu osuđivani.

Svjedok V B je naveo da stanuje u naselju gdje i okrivljeni P i gdje momci iz P imaju vikendicu, a koje do predmetnog slučaja nije ni poznavao. Pošto mu je bilo poznato da N P zna da popravljaju motore, pozvao je istog u svoje dvorište da mu popravi motor. Odjednom su se stvorila dvojica od tih momaka iz P koje ne poznaje, pa su izgleda poznajući se od ranije počeli da se prepiru sa N P i plašeći se konflikta, poučio ih je da se ne prepiru i izgledalo je kao da su ga poslušali, pa su se ti momci vratili u pravcu svoje vikendice odakle su i došli, a N P je popravivši mu motor svojim Pasatom crvene boje krenuo niz ulicu. Ušao je u kuću, da bi nakon nekoliko minuta čuvši graju izašao i vidio kako dolazi iz pravca podgoričke vikendice grupa od 5-6 momaka, pri čemu su bili agresivni i ljuti. Pitali su ga gdje je N P riječima „gdje je ovaj” i shvativši da nije kod njega, vratili su se put vikendice a on im je ponovo pokušao skrenuti pažnju da se ne sukobljavaju. Nakon nekoliko minuta iz pravca vikendice čula se galama i lupnjava, pa je morao da izađe iz kuće gdje je bio sa ćerkicom, bratom i ženom i otrčao je u pravcu odakle je dolazila buka. Tamo je vidio parkiran na sred puta pasat Nikole P i po putu veće kamenice. Tuču nije vidio već samo komešanje momaka i psovanje, a ono što je dobro primjetio je krvava glava N P. Primjetio je da s momci iz P imali rukama metalne šipke i kamenje, a poveću šipku je imao u rukama i P V Nije vidio ko je koga, kako i čime udario.

Nije bilo predloga za dopunu dokaznog postupka, niti prigovora na izvedene dokaze.

Cijeneci sve provedene dokaze pojedinačno i u uzajamnoj povezanosti shodno članu 370 stav 3 Zkp-a, sud je utvrdio činjenično stanje navedeno pod stavom I i II izreke presude.

Činjenično stanje navedeno pod stavom I izreke presude sud je utvrdio na osnovu ocjene odbrana okrivljenih, zatim nalaza i mišljenja vještaka medicinske struke dr. K N od 12.09.2011. godine, dopune istog od 30.01.2012. godine i iskaza vještaka na glavnom pretresu.

Naime, okrivljeni P N je naveo da je kritične prilike popravljao motor u dvorištu komšije B V, kada su došli nepoznati momci koji su ga zadirkivali i provocirali, te im je rekao da ga ostave na miru i da ne ulaze u tuđe dvorište, pa su ga nakon 10 minuta kada je krenuo kući sačekali na sred puta kod kuće J, gdje su ga trojica ili četvorica okrivljenih izvukli iz vozila i počeli da mu zadaju udarce, pa je njegov otac P V, kada je čuo da je došlo do tuče, dotrčao na lice mjesta i rekao „zašto mi bijete sina”, što je posljednje čega se sjeća jer mu se od udarca u glavu zamaglio vid od krvi, koji dio odbrane okrivljenog P N je sud prihvatio jer je isti u ovom dijelu u skladu sa odbranom okrivljenog P V koji je naveo da je kritične prilike čuo viku i galamu, pa kada je izašao na put vidio je šest-sedam momaka koji su napadali njegovog sina N P, te je prvo vikao moleći da prestanu, nakon čega su okrivljeni krenuli put njega, a oštećeni J N je sa šipkom dugom metar i po zamahnuo put njega, pa je istome iščupao šipku i njome udario J N.

Dalje, sud nije prihvatio navod odbrane okrivljenog P V da je oštećenog J N udario šipkom samo po rukama, jer je ovakva odbrana po mišljenju suda usmjerena na umanjenje krivice, a ista je obezvrijeđena iskazom oštećenog J N koji je naveo da mu je okrivljeni P V prvi udarac šipkom nanio u predjelu ruke, koje je podigao da bi spriječio udarac u glavu, nakon čega je pokušao da pobjegne, ali je dobio još 5-6 udaraca motkama. Iako je oštećeni J tvrdio da je ovih 5-6 udaraca zadobio od oba P, sud taj njegov navod nije prihvatio, jer je i sam oštećeni izjavio da je nakon prvog udarca pokušao da pobjegne, to isti po mišljenju suda nije mogao da vidi od koga su ti udarci uslijedili, ovo tim prije kada se uzme u obzir da je R M naveo da je vidio okrivljenog P V kako udara metalnom šipkom oštećenog J N dva puta po ruci i jednom po glavi, nakon čega je oštećeni J Npao, čiju iskaz je u ovom dijelu sud prihvatio. Navodi oštećenog J N i okrivljenog R M da je oštećeni zadobio više udaraca potvrđeni su i iskazom vještaka dr. K N koji je naveo da su sve povrede u predjelu obje podlaktice i desne šake J N tzv. odbrambenog karaktera i nastale su u situaciji podignutih ruku oštećenog uvis radi zaštite glave, s tim što u jednom navratu oštećeni nije uspio da zaštiti glavu, već je zadobio nagnežno-razdernu ranu u lijevoj polovini tjemenog predjela, a koja povreda je nanesena najvjerovatnije dejstvom metalne šipke, dok su ostale povrede bliže pobrojane u izreci presude oštećenom nanešene višekratnim dejstvom tupine aktivno zamahnutog mehaničkog oruđa, u šta bi spadalo: metalna šipka, drvena letva i slično.

Takođe, u vezi sa naprijed utvrđenim činjeničnim stanjem, sud nije prihvatio navod završne riječi branioca okrivljenog P V da je kritične prilike isti postupao u nužnoj odbrani, jer je nužna odbrana ona odbrana koja je neophodno potrebna da učinilac od svog dobra ili dobra drugog odbije istovremen ili neposredno predstojeći protivpravni napad, a imajući u vidu da je okrivljeni P V prvo iščupao metalnu šipku iz ruka oštećenog J N, pa je nakon toga istog udario predmetnom šipkom više puta, a nakon toga mu zadao još 5-6 udaraca dok je isti bježao, proizilazi da u trenutku kada je okrivljeni P V udario oštećenog J N nije postojao istovremeni ili neposredno predstojeći protivpravni napad, jer je okrivljeni P V samim oduzimanjem šipke spriječio napad, pa sud ovaj pokušaj branioca da ponašanje okrivljenog P V prikaže kao nužnu odbranu, nije prihvatio.

Teške tjelesne povrede bliže pobrojane u izreci presude pod stavom I koje je kritične prilike zadobio oštećeni J N sud je utvrdio iz nalaza i mišljenja vještaka medicinske struke dr. K N od 12.09.2011. godine i dopune istog od 30.01.2012. godine, čiju sadržinu je sud prihvatio, jer ista nije osporena na bilo koji način, a radi se o nalazu urađenom po pravilima struke.

Okrivljeni P V je postupao sa direktnim umišljajem, jer je bio svjestan da udaranjem oštećenog J N metalnom šipkom više puta u predjelu glave i tijela, istome može nanijeti tešku tjelesnu povredu, što je i htio.

Time su se u radnjama okrivljenog P V ostvarili svi bitni elementi bića krivičnog djela teške tjelesne povrede iz člana 151 stav 1 Krivičnog zakonika, pa ga je sud oglasio krivim za isto.

Činjenično stanje opisano pod stavom II izreke presude, sud je utvrdio na osnovu ocjene odbrana okrivljenih, te iskaza svjedoka B V i Đ LJ.

Ono što se postavilo kao sporno, imajući u vidu navode iz odbrana okrivljenih J J, M R, R M, Đ F i R M, jeste okolnost da li su naprijed navedeni okrivljeni učestvovali u tuči zajedno sa okrivljenim P V, P N i oštećenim J N, a u kojoj je oštećeni J N zadobio tešku tjelesnu povredu, bliže opisanu u izreci pod stavom I, ili nisu.

S tim u vezi, dio odbrane okrivljenog P N u kojoj je naveo da su ga ispred kuće J presreli trojica ili četvorica okrivljenih, te su ga izvukli iz vozila i odmah su počeli da mu zadaju udarce, pri čemu su dohvatili sve što im je stizalo do ruku kao na primjer tučak za meso, šrafčiger, letve i slično, pa je morao da se brani, te je došlo do razmjene udaraca i dok su se tukli šakama i tim predmetima, dotrčao je njegov otac P V, sud je prihvatio jer je isti potvrđen odbranom okrivljenog P V koji je naveo da je čuo viku i galamu, nakon čega je vidio da šest-sedam momaka napada njegovog sina P N i to šipkama, palicama i sličnim predmetima, nakon čega su okrivljeni krenuli i na njega, pa je ušao u sukob sa istima. Iskazi okrivljenih P V i P N u ovom dijelu su potvrđeni i iskazom vještaka medicinske struke dr. K N koji je nakon uvida u medicinsku dokumentaciju na ime okrivljenih P V i P N, naveo da su isti kritične prilike zadobili lakše tjelesne povrede, koje su nanešene višekratnim dejstvom tupine aktivno zamahnutog mehaničkog oruđa u što bi spadalo stisnuta pesnica i slično.

Dalje, odbrane okrivljenih J J, M J, R M i R M u kojoj su naveli da se niko od njih sa okrivljenim P V i P N nije tukao, jer je već bio završen sukob između oštećenog J N i okrivljenih P, pa su samo oštećenog uveli u kuću, sud nije prihvatio, jer su ovakve odbrane po mišljenju suda isključivo usmjerene na izbjegavanje sopstvene krivice, a iste su opovrgnute iskazima svih ostalih okrivljenih i svjedoka. Prije svega, ovakve odbrane okrivljenih J J, M R R M i R M su obezvrijeđene iskazom okrivljenog Đ F koji je naveo da je ušao u sukob sa okrivljenim P V, nakon čega se uključio oštećeni J N i ostali momci iz društva, pa je došlo do opšte tuče, čiji iskaz je sud u ovom dijelu prihvatio je isti potvrđen iskazom vještaka dr. K N koji je nakon uvida u medicinsku dokumentaciju na ime okrivljenog Đ F, naveo da je isti kritične prilike zadobio laku tjelesnu povredu, koja je nanešena jednokratnim dejstvom tupine aktivno zamahnutog mehaničkog oruđa u što bi spadalo: drvena letva, metalna šipka i slično, a takođe sud na strani okrivljenog Đ F nije našao nijedan motiv da davanjem svoje izjave oteža krivično pravni položaj ostalih okrivljenih, imajući u vidu da su mu isti drugovi. Dalje, navodi odbrana okrivljenih J J, M R, R M i R M da kritične prilike nisu učestvovali u tuči, su obesmišljenje i iskazima svjedoka B V koji je naveo nakon što je iz pravca vikendice J čuo lupnjavu i galamu, ispred iste vidio momke iz P koji su u rukama imali metalne šipke i kamenje, a okrivljenom P N je bila krvava glava, i iskazom svjedoka Đ LJ koja je navela da je čula galamu vani, nakon čega su u kuću ušli R M i R M, od kojih je jednome bila pocijepana majica, pa je očigledno da je kritične prilike došlo do tuče u kojoj su učestvovali svi okrivljeni. Da su u tuči sa okrivljenim P V i P N, osim oštećenog J N učestvovali i okrivljeni J J, M R, R M i R M, sud je utvrdio i iz odbrane okrivljenog P N koji je prilikom odgovora na pitanja na glavnom pretresu naveo da prepoznaje okrivljenog R M kao lice koje je učestvovalo u njegovom izvlačenju iz kola, a isti je tokom tuče u rukama držao kosu, dok je okrivljeni Đ F takođe učestvovao u presretanju njegovog vozila, a nakon toga je konstantno učestvovao i u tuči, i iz odbrane okrivljenog P V koji je naveo da je na licu mjesta vidio okrivljenog M R kako zadaje udarce P Ni, dok je okrivljeni R Mu rukama imao podignutu kosu, čije odbrane je sud u ovom dijelu prihvatio, jer su iste međusobno saglasne u pogledu bitnih činjenica, a iste su potvrđene i iskazom vještaka medicinske struke dr. K N koji je naveo da su i okrivljeni P V i okrivljeni P N kao i okrivljeni Đ F kritične prilike zadobili laše tjelesne povrede, pa je očigledno da je došlo do opšte tuče svih okrivljenih.

S tim u vezi, sud nije prihvatio iskaz svjedoka D A dat na glavnom pretresu dana 11.06.2012. godine da je ugledala samo oštećenog J N da se rva sa jednim od P, dok su se ostali momci iz njenog društva takođe nalazili ispred kuće ali sa sa nikim nisu bili, jer je ovakav iskaz u suprotnosti sa iskazom istog svedoka na zapisnik pred istražnim sudijom ovog suda od 22.07.2011. godine kada je navela da je vidjela kako je okrivljeni P N oborio na zemlju okrivljenog Đ F, a sud je mišljenja da iskaz svjedoka D A na glavnom pretresu predstavlja pokušaj da olakša krivično pravni položaj okrivljenih J J, M R, R M, RM i Đ F, s obzirom da je sa istima u prijateljskim odnosima, jer su prethodno bili na istoj žurci i u istom društvu.

Iz svega navedenog, sud je utvrdio da je kritične prilike došlo do opšte tuče u kojoj su aktivno učestvovali svi okrivljeni, te oštećeni J N koji je zadobio teške tjelesne povrede bliže pobrojane u izreci presude pod stavom I.

Okrivljeni J J, M Ro, R M, R M, Đ F i P N su postupali sa umišljajem, jer su bili svjesni da njihove preduzete radnje predstavljaju učestvovanje u tuči, što su i htjeli.

Time su u radnjama okrivljenih J J, M R, R M, R M, Đ F i P N ostvarili svi bitni elementi krivičnog djela učestvovanje u tuči iz člana 153 Kz-a, pa ih je sud oglasio krivim za isto.

Prilikom odluke o vrsti i visini krivične sankcije koju okrivljenom P V treba izreći, sud je pošao od toga da je za krivično djelo teške tjelesne povrede iz člana 151 stav 1 Kz-a propisana kazna zatvora u trajanju od šest mjeseci do pet godina. U smislu člana 42 Kz-a sud je na strani okrivljenog P V kao olakšavajuće okolnosti cijenio da je isti porodičan čovjek, otac troje djece (od kojih je jedno maloljetno), da isti ranije nije osuđivan, te izraženo kajanje zbog učinjenog, koje okolnost je sud istovremeno cijenio kao naročito olakšavajuće, dok otežavajućih okolnosti na njegovoj strani nije našao. Imajući naprijed navedeno u vidu, sud je optuženom P V izrekao uslovnu osudu, kojom mu je utvrdio kaznu zatvora u trajanju od 5 (pet) i istovremeno odredio da se ista neće izvršiti ukoliko optuženi za vrijeme od dvije godine od dana pravosnažnosti presude ne učini novo krivično djelo. Sud smatra da su se stekli uslovi za izricanje uslovne osude, te da će se istom dovoljno uticati na optuženog da ubuduće ne čini ovakva i slična krivična djela tj. da će se ostvariti ciljevi specijalne prevencije.

Na osnovu naprijed navedene krivičnopravne odredbe, te odredbi člana 3, 5, 8, 13, 15, 33, 36, 42, 45, 46, 52, 53 i 54 Kz-a i čl. 368 i 374 Zkp-a, a u odnosu na okrivljenog P V, sud je odlučio kao u izreci presude.

Prilikom odluke o vrsti i visini krivične sankcije koju okrivljenima J J, M R, R M, R M, Đ F i P N treba izreći sud je pošao od toga da je za krivično djelo učestvovanje u tuči iz člana 153 Kz-a propisana kazna zatvora u trajanju od tri mjeseca do tri godine. U smislu člana 42 Kz-a sud je na strani okrivljenih J J, M R, R M, R M, Đ F i P N kao olakšavajuće okolnosti cijenio njihovu mladost i raniju neosuđivanost, dok otežavajućih okolnosti na njihovoj strani sud nije našao. Imajući naprijed navedeno u vidu, sud je okrivljenima izrekao uslovne osude, kojim im je utvrdio kazne zatvore u trajanju od po 30 (trideset) dana i istovremeno odredio da se iste neće izvršiti ukoliko okrivljeni za vrijeme od godinu dana od dana pravosnažnosti presude ne učine novo krivično djelo. Sud smatra da su se stekli uslovi za izricanje uslovnih osuda, te da će se istima dovoljno uticati na okrivljene da ubuduće ne čine ovakva i slična krivična djela, tj. da će se ostavriti ciljevi specijalne prevencije.

Na osnovu naprijed navedenih krivičnopravnih odredbi, te odredbi člana 3, 5, 8, 13, 15, 33, 36, 42, 45, 46, 52, 53 i 54 Kz-a i čl. 368 i 374 Zkp-a, a u odnosu na okrivljene J J, M R, R M, R M, Đ F i P N, sud je odlučio kao u izreci presude.

Sud je obavezao okrivljene da na ime sudskog paušala uplate iznos od po 50,00 eura i na ime troškova krivičnog postupka solidarno iznos od 286,00 eura i to na ime troškova vještačenja po vještaku

medicinske struke, u korist budžeta Crne Gore na žiro račun broj 832-16-52 u roku od mjesec dana od dana pravosnažnosti presude i dokaz o uplati dostaviti ovom sudu s pozivom na broj K. 116/12/12.

Sud je oštećenog J N za ostvarenje imovinskopravnog zahtjeva u odnosu na okrivljenog P V uputio na parnicu shodno članu 236 stav 3 Zkp-a, obzirom isti do okončanja glavnog pretresa nije određeno označio svoj zahtjev i podnio dokaze.

Na prednjim razlozima sud je zasnovao svoju odluku.

OSNOVNI SUD U KOTORU

Dana, 19.04.2013. godine

Zapisničar, Sudija,

Ana Marija Petković Momirka Marović

PRAVNA POUKA: Protiv ove presude može se izjaviti žalba Višem sudu u Podgorici, u roku od 8 dana od prijema iste, a preko ovog suda.